

통 보

1. 제 목 : 원문공개 서비스 관련 개인정보 유출 위험

2. 관계기관 : □□(■■■■■■■■)

3. 내 용

가. 업무개요

정부에서는 국민의 알권리 확대와 국정 운영의 투명성을 높이기 위해 「공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 “정보공개법”)」을 제정('96.12.)하고, 동 법령에 근거하여 공공기관이 업무 수행 중에 생산·접수하여 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개하도록 하는, 다양한 정보공개제도를 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「정보공개법」 제8조의2(공개대상 정보의 원문공개)에서는 공기업 및 준정부기관은 전자적 형태로 보유·관리하는 정보 중 공개 대상으로 분류된 정보를 국민의 정보 공개 청구가 없더라도 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 원문 공개하도록 정하고 있으며, 이에 따라 우리 공단은 임원이 전자결재시스템(EP)상 최종 결재를 완료한 문서의 경우에는 생산 부서에서 공개·부분공개·비공개 여부 판단을 거쳐, 정부에서 운영하는 온라인 정보공개포털에 자동으로 등재되도록, [표 1]과 같이 시스템을 갖추고 있습니다.

[표 1] 전자결재시스템에서 생성된 문서 중 원문공개 대상 정보의 구분

기안종류	최종결재자	공개구분	공개대상		원문공개율	비고	
			공문제목	기안내용 및 첨부파일			
일반기안문	임원급 이상 (이사장, 감사, 이사)	공개	대상	대상	공개로 집계	부분공개 / 비공개 대상 모든 문서 및 첨부파일 ↓ 정보공개 청구 가능	
		부분공개		(내용) 대상 (첨부) 일부 대상			
		비공개		대상아님	비공개로 집계		
	임원급 미만 (병원장, 실장, 부장 등)	공개		대상아님	대상아님		
		부분공개					
		비공개					
근태신청서	전자결재시스템과 정보공개시스템 연계 비대상						

한편, 「정보공개법」 제9조(비공개 대상 정보)에 따르면 공공기관이 보유·관리하는 정보 중에서 성명·주민등록번호 등 공개되면 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보 등은 공개하지 아니할 수 있으며,

특히 「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호원칙) 제4항에서 정보주체 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다고 원칙을 정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2024년 선거철 계기 공직기강 점검 시 정보공개포털에서 ○○.○○.○○.부터 ○○.○○.○○.까지 우리 공단의 원문공개 실태를 점검한 결과, 정보의 공개가 적절하지 않거나 개인정보를 포함한 자료 등이 국민 누구나 접근·열람할 수 있도록 온라인에 게시된 사례를 확인하였습니다.

해당 개인정보는 개인의 대부 신청 금액, 거래 은행 및 계좌번호, 기혼 여부 등 해당 개인에게 민감할 수 있고, 제3자에 의한 개인정보 유출로도 이어질 수 있는 상황이므로 문서 공개 여부를 즉시 ‘비공개’로 변경하는 등 신속한 조치가 필요합니다.

또한 원문공개 과정에서 개인정보가 노출되어 다운로드 등을 통해 권한이 없는 제3자에게 전달되는 “개인정보 유출¹⁾”로 이어지는 경우, 정보 주체(개인)와 정보처리 주체(회사) 모두에게 경제적 손실과 평판의 하락, 정신적 피해가 발생하는 등 막대한 피해가 유발될 수 있으므로, 관련 프로세스에 대한 철저한 내부 통제가 필요합니다.

4. 관계기관 의견 : 관계기관에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

1) ‘표준 개인정보 보호지침’ 제25조(개인정보의 유출 등) 조문 참고

5. 조치할 사항

○ ■■■■는

- 정보공개포털 원문공개 서비스 제공 과정에서 개인정보가 노출된 사고에 대하여 개인정보 보호책임자에게 신고하는 등 관련 법·규정·지침 등에서 정한 기준에 알맞게 신속히 조치하시기를 바랍니다. (통보)

6. 관련자

※ 관련자에 대한 처분요구 등에 대하여는 추가적인 조사를 거쳐 시행 예정